

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6017/2539

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นาย อึ้งเย็นเว้งหรืออึ้งเย็นวัง แซ่อึ้ง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 26, มาตรา 42

ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาตามคำฟ้องโจทก์เป็นเรื่องจำเลยก่อสร้างอาคารพิพาทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นและอาคารพิพาทไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามกฎหมายได้มิได้อ้างเหตุว่าจำเลยกระทำการฝ่าฝืนคำสั่งไม่อนุญาตจึงไม่ต้องระบุนำในฟ้องถึงวันที่ออกคำสั่งไม่อนุญาต

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีอำนาจพิจารณาออกใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารสั่งให้รื้อถอนอาคารจำเลยเป็นเจ้าของผู้ครอบครองอาคารเลขที่ 192 ถนนริมทางรถไฟ สายปากน้ำ แขวง คลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นอาคารตึก 2 ชั้น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้อง ผนังก่ออิฐบล็อก ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 5525 แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานครที่จำเลยเช่าจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยจำเลยก่อสร้างอาคารดังกล่าว เมื่อประมาณ พ.ศ. 2526 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น แบบและรายละเอียดของอาคาร

ที่ก่อสร้างปรากฏตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 21, 65 ซึ่งศาลแขวงพระนครใต้พิพากษาลงโทษปรับจำเลยตามคดีหมายเลขแดงที่ 5511/2528 คดีถึงที่สุดผู้อำนวยการเขตพระโขนงในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้จำเลยรื้อถอนอาคารดังกล่าวภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งปรากฏตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 จำเลยทราบคำสั่งแล้ว ไม่อุทธรณ์คำสั่งและเพิกเฉยเรื่อยมา ขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดกว้าง 9.60 เมตร ยาว 18 เมตร และกว้าง 3.80 เมตร และ 4.8 เมตร เลขที่ 192 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงคลองเตยเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ถ้าจำเลยไม่ยอมรื้อถอน ให้โจทก์มีอำนาจรื้อถอนได้เองตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 40, 41, 42 โดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม เพราะโจทก์มิได้บรรยายฟ้องโดยชัดแจ้งว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารพิพาทเมื่อไร ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อไป แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ศาลชั้นต้นยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่แล้ว พิพากษาให้จำเลยรื้อถอนอาคารพิพาทตึก 2 ชั้น คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 9.60 เมตร ยาว 18 เมตร และกว้าง 3.80 เมตร ยาว 4.80 เมตร เลขที่ 192 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ถ้าจำเลยไม่ยอมรื้อถอนให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนได้เอง โดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาอีกว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะมิได้บรรยายฟ้องว่าคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยก่อสร้างออกมาตั้งแต่เมื่อไร กระทำก่อนหรือหลังการก่อสร้างอาคารพิพาทได้เสร็จสิ้นหรืออย่างไร เห็นว่าข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาตามคำฟ้องโจทก์เป็นเรื่องจำเลยก่อสร้างอาคารพิพาทโดยไม่รับอนุญาตจากโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น และอาคารพิพาทไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง

ตามกฎหมายได้ มิได้อ้างเหตุว่าจำเลยกระทำการฝ่าฝืนคำสั่งไม่อนุญาต จึงไม่มีกรณี
ที่จะต้องอ้างวันที่ออกคำสั่งไม่อนุญาตฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม พิพากษายืน

(สุทธิ นิชรโรจน์-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ยรรยง ปานุราช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>